

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3820/2530

นาง เห่ง แสง งาม กับพวก
บริษัท ประกันชีวิต ศ รี ออยุธยา จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 889

ย. ผู้เอาประกันชีวิตละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่เคยเข้ารับการรักษาดำอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์และเป็นโรคตับโตตัวเหลืองเป็นไข้และ
ท่อน้ำดีอักเสบ. ย่อมรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไร การที่ ย. ละเว้นไม่เปิดเผยความ
จริงแห่งโรคที่ตน รู้ว่าเคยเป็นและเคยเข้ารับการรักษามารวมแล้วถือได้ว่า
เป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ย. กับจำเลยย่อม
ตก เป็นโมฆียะ เมื่อจำเลยได้บอกกล่าวแล้วสัญญาย่อมเลิกกัน.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 107,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยลະເຈີด
ครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 100,000 บาท ตามสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า ผู้เอาประกันภัยปิดบังข้อเท็จจริงว่าไม่เคยเป็นโรคตับ โรค
ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวานมาก่อน และปิดบังเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษามารวม
ในโรงพยาบาล จึงทำให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ และจำเลยได้บอกกล่าวโมฆียะ
กรรมแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 61,780 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 100,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่านายเยื่อน แสงงาม
ปิดบังความจริงเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่มีอยู่ก่อนเอาประกันชีวิตกับการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาล สัญญาเป็นโมฆียะและจำเลยบอกล้างแล้ว ผู้รับประกันจึงได้รับคืน
เฉพาะเงินเบี้ยประกันที่ส่งไปแล้วเท่านั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามใบรับรองแพทย์
เอกสารหมาย จ. 1 หรือหมาย ป.ล. 1 ว่า นายเยื่อน แสงงามผู้เอาประกันชีวิตไว้กับ
บริษัทจำเลยถึงแก่ความตายด้วยโรคมะเร็งในท้อง โรคตับแข็ง และความดันโลหิตสูง
ประเด็นที่จะวินิจฉัยมีว่าบริษัทจำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาหรือไม่ เกี่ยว
กับเรื่องนี้ปรากฏตามบัตรตรวจโรคของโรงพยาบาลหาดใหญ่ เอกสารหมาย ล.1 แผ่น
ที่ 1 และ ที่ 2 ซึ่งระบุว่า นายเยื่อนมีอาการปวดหลัง ปัสสาวะขุ่นเหลืองเข้ม ปวด
ศีรษะ ตัวร้อน รับประทานอาหารไม่ได้...นายแพทย์พิสิษฐ์ วัฒนสุข แพทย์ที่ปรึกษา
ของบริษัทจำเลย และนายแพทย์วิวัฒน์ นิมมานรัชต์ ผู้ตรวจร่างกายของนายเยื่อน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประกันชีวิตก็เบิกความว่า ตามบัตรตรวจโรคเอกสาร
หมาย ล.1 ระบุว่านายเยื่อนเป็นโรคตับโตและโรคดีซ่าน...โจทก์เองก็รับว่านายเยื่อน
ป่วยอยู่บ้านวันหรือ 2 วัน แล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ นอนพักอยู่ใน
โรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์ โจทก์ไปนอนเฝ้าทุกคืน เห็นว่าการที่ต้องไปนอนเฝ้า
เช่นนี้เชื่อได้ว่านายเยื่อนมีอาการป่วยหนักพอสมควร ตามพฤติการณ์เช่นนี้นายเยื่อน
ย่อมจะต้องรู้ว่าตนป่วยเป็นโรคอะไรจึงต้องถึงกับเข้ารับการรักษาด่วนหลายวันเช่นนั้น

แต่ครั้งจะเอาประกันชีวิตไว้กับบริษัทจำเลย นายเยื่อนกลับตอบข้อซักถามของนายแพทย์วิวัฒน์ตามรายงานการตรวจสุขภาพ เอกสารหมายเลข 3 ข้อ 7 ง. ว่า "ไม่เคยเป็นหรือเคยถูกรักษาโรคตับ ลำไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และตอบคำถามในข้อ 8 จ. ตามเอกสารดังกล่าวว่า "ไม่เคยเจ็บไข้หรือบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเกี่ยวกับโรคในข้ออื่น ๆ ทั้งที่ตนเคยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว และในเรื่องนี้ นายแพทย์วิวัฒน์ยังเบิกความด้วยว่า หากนายเยื่อนบอกความจริงว่าเคยเป็นโรคตับ โรคดีซ่านซึ่งถ้าตรวจด้วยเครื่องมือธรรมดาไม่พบก็ต้องตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์ อันหมายความว่า จะต้องตรวจพบโรคดังกล่าวได้หากมี ดังนี้ จึงเห็นได้ว่านายเยื่อน ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงแห่งโรคที่ตนรู้ว่าเคยเป็นและเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตเอกสารหมายเลข 1 ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญในการรับประกันชีวิตดังที่จำเลยต่อสู้ไว้ ดังนี้ สัญญาประกันชีวิตระหว่างนายเยื่อนกับจำเลยเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรกเมื่อบริษัทจำเลยบอกล้างแล้วตามเอกสารหมายเลข 5 สัญญานี้ จึงตกเป็นโมฆะ บริษัทจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินแก้อุทก

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง".

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น